

PRIMER EJERCICIO

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL
FUNCIONARIADO DE CARRERA
EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.
SUBESCALA TÉCNICA
CLASE: TÉCNICA/O MEDIO
ESPECIALIDAD: TÉCNICA/O MEDIA DE GESTIÓN

TURNO LIBRE

31 DE ENERO DE 2026



1.

EL ARTÍCULO 20.1 D) DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA RECONOCE Y PROTEGE, ENTRE OTROS, EL DERECHO A COMUNICAR O RECIBIR LIBREMENTE INFORMACIÓN VERAZ POR CUALQUIER MEDIO DE DIFUSIÓN. ASIMISMO, EL CITADO ARTÍCULO SEÑALA QUE LA LEY REGULARÁ:

- a) El derecho a la cláusula de conciencia y a la imparcialidad.
- b) El código deontológico y la anonimidad de las fuentes de la información.
- c) El derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de esas libertades.
- d) El secreto profesional y la independencia editorial.

2.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON LOS TRATADOS DE CARÁCTER POLÍTICO, SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA:

- a) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados de carácter político requerirá la previa autorización de las Cortes Generales.
- b) Las decisiones de las Cortes Generales relativas a la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados de carácter político se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras.
- c) El procedimiento para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados de carácter político se iniciará por el Congreso.
- d) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados de carácter político requerirá únicamente que Congreso y Senado sean informados de la conclusión de los mismos.



3.

SEGÚN ESTABLECE EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

- a) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de treinta (30) días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
- b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta (30) días, no prorrogables.
- c) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, condiciones y duración, que no podrá exceder de treinta (30) días.
- d) No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el artículo 116 (alarma, excepción o de sitio), quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.



4.

CON BASE EN EL ARTÍCULO 122.3 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- a) Estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte (20) miembros, nombrados por el rey por un período de cinco (5) años, doce (12) entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro (4) a propuesta del Congreso y cuatro (4) a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince (15) años en el ejercicio de su profesión.
- b) Estará integrado por el presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte (20) miembros, nombrados por el rey por un período de cinco (5) años, doce (12) entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cuatro (4) a propuesta del Congreso y cuatro (4) a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince (15) años en el ejercicio de su profesión.
- c) Estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte (20) miembros, nombrados por el rey por un período de cuatro (4) años, diez (10) entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cinco (5) a propuesta del Congreso y cinco (5) a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de veinte (20) años en el ejercicio de su profesión.
- d) Estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte (20) miembros, nombrados por el rey por un período de cinco (5) años, diez (10) entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, cinco (5) a propuesta del Congreso y cinco (5) a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince (15) años en el ejercicio de su profesión.

5.

SEGÚN EL ARTÍCULO 149 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, EL ESTADO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA EN:

- a) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería, asistencia social y derecho de asilo.
- b) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; sistemas aéreos, los puertos y aeropuertos deportivos, cables submarinos y radiocomunicación.
- c) La gestión en materia de protección del medio ambiente y la legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
- d) Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.



6.

EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DISPONE, EN RELACION CON EL RECURSO DE AMPARO, QUE:

- a) El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, por un plazo común que no excederá de cinco (5) días y con el informe de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala o la Sección lo creyera necesario.
- b) La Sala o la Sección podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de las medidas cautelares a la satisfacción por la persona interesada de la oportuna fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su fijación y determinación no podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.
- c) En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco (5) días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas. La Sala o la Sección resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.



7.

CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CUANDO LA NOTIFICACIÓN SE PRACTIQUE EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA INTERESADA, DE NO HALLARSE PRESENTE ÉSTA EN EL MOMENTO DE ENTREGARSE LA NOTIFICACIÓN, PODRÁ HACERSE CARGO DE LA MISMA:

- a) Cualquier persona mayor de dieciséis (16) años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos (2) días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las catorce (14) horas, el segundo intento deberá realizarse después de las catorce (14) horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos (2) horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 47 de la misma ley.
- b) Cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres (3) días siguientes. El primer intento de notificación deberá realizarse antes de las quince (15) horas y el segundo intento después de las quince (15) horas, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres (3) horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 48 de la misma ley.
- c) Cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres (3) días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince (15) horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince (15) horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres (3) horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44 de la misma ley.
- d) Cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos (2) días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince (15) horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince (15) horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres (3) horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 48 de la misma ley.



8.

A TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 45.2 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN LOS SUPUESTOS DE PUBLICACIONES DE ACTOS QUE CONTENGAN ELEMENTOS COMUNES:

- a) Podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.
- b) Deberán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.
- c) En todo caso se publicarán de forma conjunta los aspectos coincidentes, pudiendo omitirse los aspectos individuales de cada acto.
- d) En su caso se publicarán de forma conjunta los aspectos semejantes, pudiendo el órgano que publique el acto adoptar la decisión que proceda respecto de la especificación o no de los aspectos individuales de cada acto.

9.

SEGÚN SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- a) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince (15) días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
- b) Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento *apud acta* efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.
- c) Una vez acreditada la representación, la persona interesada no podrá comparecer por sí misma en el procedimiento.
- d) Para formular solicitudes se presumirá la representación.



10.

SEGÚN SE DISPONE EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- a) La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, salvo en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud o desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento.
- b) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y no podrá exceder de seis (6) meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis (6) meses.
- d) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser dictado por el superior jerárquico, cabe recurso de alzada.

11.

SEGÚN SE DISPONE EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales.
- b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
- c) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
- d) Cuando un día fuese inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese la persona interesada y hábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso.



12.

EL ARTÍCULO 56.2 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ESTABLECE QUE ANTES DE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL ÓRGANO COMPETENTE PARA INICIAR O INSTRUIR EL PROCEDIMIENTO, DE OFICIO O A INSTANCIA DE PARTE, EN LOS CASOS DE URGENCIA INAPLAZABLE Y PARA LA PROTECCIÓN PROVISIONAL DE LOS INTERESES IMPLICADOS, PODRÁ ADOPTAR DE FORMA MOTIVADA LAS MEDIDAS PROVISIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS Y PROPORCIONADAS. ESTAS MEDIDAS:

- a) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su adopción.
- b) Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los diez (10) días siguientes a su adopción.
- c) En todo caso, quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en el plazo de diez (10) días.
- d) En todo caso, quedarán sin efecto cuando el acuerdo de iniciación del procedimiento no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

13.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE EL TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA:

- a) Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, el órgano al que le corresponda la resolución del procedimiento deberá acordar un período de información pública.
- b) A efectos del trámite de información pública, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona pueda examinar el expediente.
- c) El órgano al que le corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, acordará un período de información pública.
- d) La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a las personas interesadas interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.



14.

EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PREVÉ QUE EL ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER, ANTES DE DICTAR RESOLUCIÓN, PODRÁ DECIDIR, MEDIANTE ACUERDO MOTIVADO, LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS INDISPENSABLES PARA RESOLVER EL PROCEDIMIENTO. EN RELACIÓN CON ÉSTAS, EL CITADO ARTÍCULO DISPONE QUE:

- a) El acuerdo de realización de las actuaciones complementarias se notificará a las personas interesadas, concediéndoles un plazo de diez (10) días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la terminación de las mismas.
- b) Los informes que precedan inmediatamente a la resolución final del procedimiento tendrán el carácter de actuaciones complementarias.
- c) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a diez (10) días.
- d) El acuerdo de realización de las actuaciones complementarias se notificará a las personas interesadas, concediéndoles un plazo de siete (7) días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la terminación de las mismas.

15.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, RELATIVO A LOS REQUISITOS Y EFECTOS DE LA CADUCIDAD:

- a) En los procedimientos iniciados a solicitud de la persona interesada, cuando se produzca su paralización por causa imputable a la misma, la Administración le advertirá que, transcurridos tres (3) meses, se producirá la caducidad del procedimiento.
- b) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad de la persona interesada en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no producirá la pérdida de su derecho al referido trámite.
- c) En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En este caso, en el nuevo procedimiento podrá prescindirse del trámite de alegaciones.
- d) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, y los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.



16.

EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DISPONE, EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD, QUE:

- a) Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
- b) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para las personas interesadas que sean nulos de pleno derecho o anulables conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 48, respectivamente, de la misma ley, previa su declaración de lesividad para el interés público.
- c) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro (4) años desde la notificación del acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantas aparezcan como personas interesadas en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82 de la misma ley.
- d) Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, y deberá notificarse a las personas interesadas a los meros efectos informativos.

17.

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PONEN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA:

- a) Los actos emanados de los órganos directivos con nivel de subdirector/a general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal.
- b) En los organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa.
- c) La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4 de la citada ley.
- d) Las propuestas de resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.



18.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEBERÁN RESPETAR EN SU ACTUACIÓN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

- a) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
- b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.
- c) Eficacia en la designación y utilización de los recursos públicos.
- d) Planificación y dirección por competencias y control de la gestión y evaluación de los objetivos de las políticas públicas.

19.

EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, ESTABLECE, EN RELACIÓN CON LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN, QUE:

- a) La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público o privado dependientes de aquéllas podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
- b) Podrá tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.
- c) En todo caso, la entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión.
- d) Supone la cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendado dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.



20.

TAL Y COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) En los casos en que concurra motivo de abstención, podrá promoverse recusación por las personas interesadas en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, siempre que sea con anterioridad al trámite de audiencia.
- b) En el plazo improrrogable de tres (3) días, la persona recusada manifestará a su inmediato superior si se da o no en ella la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.
- c) Si la persona recusada niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres (3) días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
- d) Contra las resoluciones adoptadas en esta materia se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un (1) mes.

21

EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO, REGULA LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SOBRE LA MISMA ESTABLECE QUE:

- a) El procedimiento para su exigencia se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y se iniciará por acuerdo del órgano competente, que se notificará a las personas interesadas.
- b) Para hacerla efectiva, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
- c) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a las personas lesionadas, exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves. Dicha responsabilidad se exigirá, de oficio o a instancia de parte, en vía judicial.
- d) Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su calificación se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.



22.

SEGÚN EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, RELATIVO A PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL:

- a) En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos (2) meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos (2) meses.
- b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a treinta mil (30.000) euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 20 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen de éste o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
- c) El órgano instructor, en el plazo de quince (15) días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91, o, en su caso, el acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.
- d) El dictamen se emitirá en el plazo de tres (3) meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



23.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
- b) Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alterada por la misma a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción no sea pecuniaria, se deberá individualizar en la resolución, en función del grado de participación de cada responsable.
- d) Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como sanción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.

24.

SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres (3) años, las graves a los dos (2) años y las leves al año; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres (3) años, las impuestas por faltas graves a los dos (2) años y las impuestas por faltas leves a los seis (6) meses.
- b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que se inició la conducta infractora.
- c) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un (1) mes por causa imputable al presunto responsable.
- d) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.



25.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 12 Y SIGUIENTES (SECCIÓN 1ª DEL CAPÍTULO II) DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS TRABAJOS DE MEJORA DEL MEDIO FÍSICO O NATURAL QUE REALICEN ENTIDADES PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO:

- a) Serán considerados obras a efectos de la ley.
- b) Serán considerados servicios a efectos de la ley.
- c) Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley.
- d) No se considerarán sujetos a regulación armonizada en aquellos casos en que se promueva un expediente de contratación para su ejecución, independientemente de su valor estimado.

26.

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LOS CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS POR ADMINISTRADORES, TUTORES U OTROS SERVICIOS JURÍDICOS CUYOS PRESTADORES SEAN DESIGNADOS POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL O DESIGNADOS POR LEY PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES ESPECÍFICAS BAJO LA SUPERVISIÓN DE DICHOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES:

- a) Estarán sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a 221.000 euros y hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- b) Estarán sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros y hayan de ser adjudicados por entidades del sector público distintas de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- c) No se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado.
- d) Estarán sujetos a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros cuando sean complementarios a contratos que tengan por objeto los servicios sociales.



27.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA PRÓRROGA DEL CONTRATO:

- a) Se aprobará por el órgano de contratación, previo mutuo acuerdo entre éste y el empresario, siempre que dicho acuerdo haya tenido lugar con al menos tres (3) meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.
- b) Se acordará por el órgano de contratación, con una antelación de al menos dos (2) meses a la finalización del plazo de duración del contrato; en caso contrario, tendrá lugar la prórroga tácita del contrato.
- c) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos (2) meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
- d) Será obligatoria para la contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 de la citada ley.

28.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA COMPENSACIÓN A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS:

- a) Se establecerá tomando como base el presupuesto de licitación del contrato, que deberá incluir, como partida independiente, el importe referido al Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Se establecerá por referencia a tasas aprobadas por el medio propio personificado en cada caso y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tasas a las actividades subcontratadas.
- c) Se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por el medio propio personificado para las actividades objeto del encargo realizadas por él directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.
- d) Se establecerá por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio propio personificado para las actividades objeto del encargo realizadas por dicho medio propio directamente y, en la forma que reglamentariamente se determine, atendiendo al coste efectivo soportado por el medio propio para las actividades objeto del encargo que se subcontraten con empresarios particulares en los casos en que este coste sea inferior al resultante de aplicar las tarifas a las actividades subcontratadas.



29.

EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, PREVÉ QUE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÁ REALIZARSE POR LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, YA SEA EMPLEANDO EXCLUSIVAMENTE MEDIOS PROPIOS NO PERSONIFICADOS O CON LA COLABORACIÓN DE EMPRESARIOS PARTICULARES, CUANDO CONCURRA ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS:

- a) Que la administración tenga montada, entre otras, maestranzas suficientemente aptas para la realización de la prestación.
- b) Cuando se trata de un supuesto de urgencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la ley.
- c) Cuando concurren ofertas susceptibles de ser calificadas como anormalmente bajas, por aplicación de los criterios del artículo 149 de la ley.
- d) Cuando la administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 10 por 100 del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la misma.

30.

SEGÚN EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ENCUADRADO EN LA SUBSECCION RELATIVA A NORMAS ESPECIALES APLICABLES A LOS CONCURSOS DE PROYECTOS:

- a) El jurado del concurso adoptará sus decisiones o dictámenes con dependencia jerárquica y funcional respecto del órgano de contratación, sobre la base de proyectos que le serán presentados de forma anónima, y atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de licitación del concurso.
- b) El jurado del concurso hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la clasificación de los proyectos, teniendo en cuenta las alegaciones de cada proyecto, junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran aclaración, del que se dará traslado a la licitadora.
- c) De ser necesario, podrá invitarse a las personas participantes a que respondan a preguntas que el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto de los proyectos, debiendo levantarse un acta completa del diálogo entre los miembros del jurado y las participantes.
- d) De conformidad con lo previsto en la subsección en la que se encuadra el artículo, el concurso de los proyectos se regirá por las normas del procedimiento restringido en caso de que se limite el número de participantes y, en caso contrario, del procedimiento negociado, en todo aquello en que no resulten incompatibles y, también, por las disposiciones reguladoras de la contratación de servicios.



31.

SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) Cuando en los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios se prevea la posibilidad de que se efectúen aportaciones públicas a la construcción o explotación, así como cualquier tipo de garantías, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurará como un criterio de adjudicación evaluable de forma automática la cuantía de la reducción que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratación.
- b) En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará con anterioridad a la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de ello.
- c) Salvo cuando se tome en consideración el precio exclusivamente, deberá precisarse en el pliego de prescripciones técnicas la ponderación relativa atribuida a cada uno de los criterios de valoración, que podrá expresarse fijando una banda de valores con una amplitud máxima adecuada.
- d) Cuando, por razones objetivas debidamente justificadas, no sea posible ponderar los criterios elegidos, estos se enumerarán por orden creciente de importancia.

32.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 212 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los casos en que se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205, darán siempre lugar a la resolución del contrato.
- b) La resolución por mutuo acuerdo solo podrá tener lugar cuando concurra otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
- c) En caso de declaración en concurso, la Administración continuará el contrato si razones de interés público así lo aconsejan, sin necesidad de que el contratista preste garantías adicionales suficientes para su ejecución.
- d) El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de la Administración originará la resolución de aquel solo en los casos previstos en dicha Ley.



33.

SEÑALA EL ARTÍCULO 4.20) DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS QUE LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ASUMIDAS POR UN RESPONSABLE O ENCARGADO DEL TRATAMIENTO ESTABLECIDO EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO PARA TRANSFERENCIAS O UN CONJUNTO DE TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES A UN RESPONSABLE O ENCARGADO EN UNO O MÁS PAÍSES TERCEROS, DENTRO DE UN GRUPO EMPRESARIAL O UNA UNIÓN DE EMPRESAS DEDICADAS A UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONJUNTA SE DENOMINARÁN:

- a) Estándares mínimos de interoperabilidad.
- b) Normas corporativas vinculantes.
- c) Normas interestatales de trazabilidad.
- d) Tratamientos transfronterizos.

34.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA NORMA FORAL 1/2016, DE 17 DE FEBRERO, DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA, LA ADMINISTRACIÓN FORAL Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO FORAL DE BIZKAIA APROBARÁN UN PLAN DE TRANSPARENCIA DE CARÁCTER GLOBAL Y ÚNICO:

- a) Cada cuatro (4) años.
- b) Cada tres (3) años.
- c) Cada cinco (5) años.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

35.

SEGÚN EL ARTÍCULO 21 DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a) Son supuestos de no sujeción aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, por Norma Foral se exime del cumplimiento total o parcial de la obligación tributaria principal.
- b) Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, por Norma Foral se exime del cumplimiento total o parcial de la obligación tributaria principal.
- c) Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, por Decreto Foral se exime del cumplimiento total o parcial de la obligación tributaria principal.
- d) Son supuestos de no sujeción aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, por Decreto Foral se exime del cumplimiento total o parcial de la obligación tributaria principal.



36.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16.2 DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, RELATIVO AL CONCEPTO, FINES Y CLASES DE LOS TRIBUTOS:

- a) Los tributos, cualquiera que sea su denominación, se clasifican en impuestos, tasas, contribuciones especiales, y precios públicos.
- b) Los impuestos son los tributos exigidos con contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del o de la contribuyente.
- c) Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por la persona obligada tributaria de un beneficio o un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

37.

SEGÚN LOS ARTÍCULOS 64 Y 65 DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a) Es objeto de caducidad el ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
- b) La prescripción y la caducidad extinguen la deuda tributaria y se aplicarán de oficio, salvo en los casos en que aquélla se hubiere pagado.
- c) La prescripción y la caducidad ganadas aprovechan por igual a todas las personas obligadas al pago de la deuda tributaria, salvo para el caso de obligaciones mancomunadas del artículo 69.8 de la Norma Foral General Tributaria.
- d) La prescripción y la caducidad del ejercicio de la potestad de la Administración tributaria para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación operan sucesivamente.

38.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a) El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren tanto en período voluntario de pago como en período ejecutivo, con créditos reconocidos a su favor.
- b) La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario no impedirá el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el crédito reconocido durante la tramitación de la misma.
- c) La compensación se iniciará únicamente a instancia del obligado tributario.
- d) Las deudas tributarias sólo podrán condonarse mediante orden foral de la diputada o diputado foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen.



39.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12.1 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, LA VARIACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS CORPORACIONES LOCALES:

- a) No podrá superar la tasa de referencia de inflación de medio plazo de la economía española.
- b) No podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de largo plazo de la economía española.
- c) No podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Índice de Precios al Consumo de la economía española.
- d) No podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

40.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO FORAL NORMATIVO 5/2013, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA NORMA FORAL GENERAL PRESUPUESTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES PARA GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS FORALES CORRESPONDE:

- a) Al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta de la diputada o del diputado foral de Hacienda y Finanzas.
- b) A la diputada o al diputado foral de Hacienda y Finanzas.
- c) A las Juntas Generales.
- d) Al Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, a propuesta de la gerencia o del órgano de gobierno del organismo autónomo de que se trate.

41.

SEGÚN EL ARTÍCULO 9.1 LA NORMA FORAL 13/2013, DE 5 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, LAS RENTAS PERCIBIDAS DE LOS PADRES EN CONCEPTO DE ANUALIDADES POR ALIMENTOS EN VIRTUD DE DECISIÓN JUDICIAL:

- a) Estarán exentas.
- b) Estarán no sujetas.
- c) Estarán no sujetas pero exentas.
- d) Estarán sujetas y no exentas.



42.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA NORMA FORAL 13/2013, DE 5 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO:

- a) Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente sea el autor.
- b) Los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a actividades económicas realizadas por el contribuyente.
- c) Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, siempre que se obtengan por quien genera el derecho a la explotación de la imagen o en el ámbito de una actividad económica.
- d) Los procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles, negocios o minas, que no constituyan actividades económicas.

43.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 26 DE LA NORMA FORAL 13/2013, DE 5 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, RELATIVO A LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

- a) En el supuesto de afectación a las actividades económicas de bienes o derechos del patrimonio personal, su incorporación se hará por el valor neto contable que tuvieran en el momento de su afectación.
- b) La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad de éstos resulte común a ambos cónyuges o a los miembros de la pareja de hecho.
- c) La afectación de elementos patrimoniales o la desafectación de activos no corrientes por el contribuyente constituirá alteración patrimonial, siempre que los bienes o derechos continúen formando parte de su patrimonio.
- d) Tendrán la consideración de elementos patrimoniales afectos a una actividad económica los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros que fueran necesarios para el ejercicio de la actividad.



44.

SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 19 Y SIGUIENTES DE LA NORMA FORAL 4/2015, DE 25 DE MARZO, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES:

- a) Los bienes y derechos transmitidos se valorarán, como regla general, por su valor real. En el caso de bienes inmuebles, podrán valorarse mediante la aplicación de las normas técnicas para la determinación del valor mínimo atribuible, sin que quepa comprobación en contra de la administración, por ningún otro medio diferente.
- b) Los bienes y derechos transmitidos se valorarán, como regla general, por su valor real. En el caso de los usufructos temporales, se valorarán en función de la edad de la persona usufructuaria.
- c) En las donaciones y demás transmisiones lucrativas «inter vivos» equiparables, constituye la base imponible del impuesto el valor neto de los bienes y derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas, deudas y gastos que fuesen deducibles.
- d) Las hipotecas, prendas y anticresis, podrán valorarse en el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, con un máximo de diez (10) años, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otro concepto análogo. Si no constare expresamente el importe de la cantidad garantizada, se tomará por base el capital y tres (3) años de intereses.

45.

TAL Y COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 15 DE LA NORMA FORAL 11/2013, DE 5 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES:

- a) La base imponible se determinará por el régimen de estimación directa o por el de estimación objetiva regulado en el artículo 51 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.
- b) La base liquidable estará constituida por el importe de la base imponible minorada, en su caso, por la compensación de bases imponibles negativas a que se refiere el artículo 55 de dicha Norma Foral 11/2013.
- c) En el régimen de estimación directa la base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en dicha Norma Foral 11/2013, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.
- d) En el régimen de estimación indirecta la base imponible se podrá determinar total o parcialmente mediante la aplicación de signos, índices o módulos a los sectores de actividad que determine dicha Norma Foral 11/2013.



46.

LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA NORMA FORAL 1/2011, DE 24 DE MARZO, DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, ESTABLECEN QUE ESTARÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO:

- a) En la constitución de fianzas, a título de contribuyente, el fiador.
- b) En la concesión administrativa el concesionario, con carácter subsidiario respecto del obligado principal.
- c) En la constitución de arrendamientos, a título de contribuyente, el arrendador, si hubiera percibido el primer plazo de renta sin exigir al arrendatario igual justificación.
- d) En la constitución de préstamos, a título de responsable subsidiario, el prestamista, si percibiera total o parcialmente los intereses o el capital o la cosa prestada, sin haber exigido al prestatario justificación de haber satisfecho el impuesto.

47.

SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA NORMA FORAL 1/2011, DE 24 DE MARZO, DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, ¿CUÁL DE ESTAS OPERACIONES ESTÁ SUJETA AL IMPUESTO EN LA MODALIDAD DE OPERACIONES SOCIETARIAS?

- a) Las operaciones de reestructuración.
- b) La ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones.
- c) Las aportaciones que efectúen las personas socias que no supongan un aumento del capital social.
- d) Los traslados de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades de un Estado miembro de la Unión Europea a otro.

48.

TENIENDO EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA NORMA FORAL 7/1994, DE 9 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES CORRECTA?

- a) El régimen de estimación objetiva tendrá carácter voluntario.
- b) El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca no podrá ser objeto de renuncia.
- c) El régimen especial del recargo de equivalencia tendrá carácter voluntario.
- d) El régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección se aplicará salvo renuncia de los sujetos pasivos, que podrá efectuarse para cada operación en particular y sin comunicación expresa a la Administración.



49.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO (LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE), CONSTITUYE UN REQUISITO PARA AGREGAR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO UN MUNICIPIO QUE ESTUVIERA ENCLAVADO EN SU TOTALIDAD EN EL TERRITORIO DE LA MISMA, ENTRE OTROS:

- a) Que solicite la incorporación el ayuntamiento del municipio interesado, previa aprobación de los habitantes de la provincia a que pertenece mediante referéndum expresamente convocado.
- b) Que lo aprueben el Parlamento Vasco y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante ley orgánica.
- c) Que lo aprueben el órgano legislativo de la comunidad autónoma a que pertenezca el municipio a agregar y el Parlamento Vasco.
- d) Que solicite la incorporación el ayuntamiento del municipio interesado, previa autorización del órgano legislativo de la comunidad autónoma a que pertenece.

50.

EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL TÍTULO II DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO (LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE), RELATIVO A LOS PODERES DEL PAÍS VASCO:

- a) El Parlamento Vasco determinará por Ley la forma de elección del presidente y sus atribuciones, y reglamentariamente las relaciones del Gobierno con el Parlamento.
- b) El presidente del Parlamento Vasco será designado de entre sus miembros por el Gobierno Vasco y nombrado por el Rey.
- c) El presidente propone la designación de los consejeros del Gobierno al Parlamento Vasco, para su nombramiento.
- d) La Policía Autónoma Vasca, en cuanto actúe como policía judicial, estará al servicio y bajo la dependencia de la Administración de Justicia, en los términos que dispongan las leyes procesales.



51.

EL ARTÍCULO 41 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO (LEY ORGÁNICA 3/1979, DE 18 DE DICIEMBRE) ESTABLECE QUE LAS RELACIONES DE ORDEN TRIBUTARIO ENTRE EL ESTADO Y EL PAÍS VASCO VENDRÁN REGULADAS MEDIANTE EL SISTEMA FORAL TRADICIONAL DE CONCIERTO ECONÓMICO. ¿CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA RESPECTO DEL CUPO QUE DEFINE ESTE MISMO ARTÍCULO?

- a) La aprobación del cupo se hará con la periodicidad que se fije en el Concierto, sin perjuicio de su actualización anual por el procedimiento que se establezca igualmente en el Concierto.
- b) Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada Territorio Histórico que integran el cupo global antes señalado se constituirá una Comisión Mixta integrada, de una parte, por tres (3) representantes de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco, y de otra por un número igual de representantes de la Administración del Estado.
- c) El cupo global está integrado por los correspondientes a cada uno de sus Territorios, como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Comunidad Autónoma.
- d) El cupo se aprobará por Ley.

52.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ARTÍCULO 75 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, siempre que pertenezcan al mismo grupo empresarial, demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad o entidades a que recurra no estén incursas en una prohibición de contratar.
- b) Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, siempre que se comprometa a constituir formalmente una unión temporal de empresas con las mismas de cara a la ejecución del contrato y no estén incursas en una prohibición de contratar.
- c) Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad o entidades a que recurra no estén incursas en una prohibición de contratar.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.



53.

EN RELACIÓN CON EL PRECIO DEL CONTRATO, EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ESTABLECE QUE:

- a) En aquellos servicios en los que el coste principal sean los costes laborales, deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
- b) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, en el precio del contrato no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que formará parte del valor estimado del contrato y se incluirá como partida independiente.
- c) El precio del contrato deberá indicarse y satisfacerse siempre en euros, si bien en los contratos podrá expresarse su equivalente en otras divisas o monedas, a efectos de garantizar la efectiva concurrencia.
- d) Se prohíbe la variación y revisión de precios, que deberán mantenerse fijos durante la ejecución del contrato, de acuerdo con lo que se prevea en sus cláusulas.

54.

EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 9/2017. DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN RELACIÓN A LAS CONSULTAS PRELIMINARES DEL MERCADO:

- a) En ningún caso durante el proceso de consultas preliminares del mercado, el órgano de contratación podrá revelar a las participantes en el mismo las soluciones propuestas por los otros participantes.
- b) La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que, en su caso, se tramite.
- c) En casos en que la naturaleza del contrato lo justifique, de las consultas realizadas podrá resultar un objeto contractual que únicamente se ajuste a las características técnicas de uno de los consultados.
- d) Una vez realizada la consulta, el órgano de contratación publicará en el perfil de contratante ubicado en la Plataforma de contratación del Sector Público o servicio de información equivalente a nivel autonómico, el objeto de la misma, cuándo se iniciará ésta y las denominaciones de los terceros que vayan a participar en la consulta.

55.

SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA: EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 130.1 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, RELATIVO A LA SUBROGACIÓN EN CONTRATOS DE TRABAJO, LOS LISTADOS DEL PERSONAL OBJETO DE LA SUBROGACIÓN DEBERÁN INDICAR, ENTRE OTROS:

- a) Vencimiento del contrato.
- b) Fecha de antigüedad.
- c) Salario neto anual.
- d) Detalles de categoría.



56.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7.A) DE LA LEY 27/1983, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS ÓRGANOS FORALES DE SUS TERRITORIOS HISTÓRICOS, SERÁ COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS ÓRGANOS FORALES DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS:

- a) La producción y sanidad animal.
- b) Montes, aprovechamientos, servicios forestales, vías pecuarias y pastos, en los términos del artículo 10.8 del Estatuto de Autonomía; guardería forestal y conservación y mejora de los suelos agrícolas y forestales.
- c) El régimen de aprovechamiento de la riqueza piscícola continental y cinegética.
- d) La policía de las aguas públicas continentales y de sus cauces naturales, riberas y servidumbres.

57.

CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 27/1983, DE 25 DE NOVIEMBRE, DE RELACIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y LOS ÓRGANOS FORALES DE SUS TERRITORIOS HISTÓRICOS, CON RELACIÓN A LA HACIENDA GENERAL DEL PAÍS VASCO:

- a) Serán ingresos de carácter ordinario los procedentes de la variación de activos financieros.
- b) Serán ingresos de carácter extraordinario las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial.
- c) Serán ingresos de carácter extraordinario los rendimientos procedentes de su patrimonio.
- d) Serán ingresos de carácter extraordinario los procedentes de endeudamientos o variaciones de pasivos financieros.



58.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAÍS VASCO, APROBADO POR LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO:

- a) La alta inspección de la aplicación del Concierto Económico es competencia compartida entre el Estado y las instituciones competentes de los Territorios Históricos.
- b) El Estado y los Territorios Históricos elaborarán anualmente un plan conjunto y coordinado de informática fiscal.
- c) La exacción, gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponde a las respectivas Juntas Generales.
- d) Las normas del Concierto Económico se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral General Tributaria para la interpretación de las normas tributarias.

59.

DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 56 DEL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, APROBADO POR LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, DEL CUPO CORRESPONDIENTE A CADA TERRITORIO HISTÓRICO SE RESTARÁ POR COMPENSACIÓN:

- a) La parte imputable de los tributos concertados.
- b) La parte imputable de los ingresos presupuestarios de naturaleza tributaria.
- c) La parte imputable del superávit que presenten los Presupuestos Generales del Estado, en la forma que determine la Ley de Cupo.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

60.

SEGÚN DISPONE EL ARTÍCULO 50 DEL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, APROBADO POR LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO:

- a) Cada cinco (5) años, mediante ley orgánica votada por las Cortes Generales, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico se procederá a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en dicho período.
- b) Los principios que configuran la metodología de determinación del cupo podrán ser modificados reglamentariamente, cuando las circunstancias que concurran y la experiencia en su aplicación así lo aconsejen.
- c) Cada cinco (5) años, mediante ley votada por el Parlamento Vasco, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico se procederá a determinar la metodología de señalamiento del cupo que ha de regir en dicho período.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



61.

DE ACUERDO CON LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA DE LA LEY 11/2022, DE 1 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO, DURANTE EL PERÍODO QUE PERMANEZCA TRANSITORIAMENTE VIGENTE EL GRADO PERSONAL, LA ADQUISICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CITADO GRADO SE LLEVARÁ A CABO, ENTRE OTRAS, CON UNA DE LAS SIGUIENTES REGLAS:

- a) El grado personal se adquiere por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del grupo correspondiente durante dos (2) años consecutivos o tres (3) con interrupción.
- b) Cuando una persona funcionaria de carrera obtenga destino en un puesto de trabajo de nivel superior al del grado en que se encuentra en proceso de consolidación, el tiempo de servicios prestados en aquel será computable para la referida consolidación, si así lo solicita. En este caso, el período así computado no será reproducido para la consolidación de otro grado distinto.
- c) Será computable a efectos de consolidación del grado personal el tiempo de servicios prestados en el desempeño provisional de un puesto de trabajo.
- d) El período de permanencia en un puesto de trabajo en comisión de servicios se computará a efectos de consolidación del grado personal que corresponda al nivel de la plaza de la persona afectada.

62.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 158 DE LA LEY 11/2022, DE 1 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO:

- a) Al personal funcionario que reingrese por adscripción definitiva se le adscribirá a un puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, para el que cumpla los requisitos en la relación de puestos de trabajo, conforme al procedimiento que establezca cada una de las administraciones públicas vascas, y cuyo nivel no sea inferior en más de dos niveles al de su grado consolidado.
- b) El reingreso del personal funcionario que tenga reserva de puesto de trabajo se producirá preferentemente mediante la participación en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo a través de los sistemas de concurso y de libre designación.
- c) El personal funcionario podrá reingresar mediante su adscripción con carácter provisional a una vacante propia de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, situación en la que permanecerán hasta tanto obtengan destino definitivo por alguno de los procedimientos especiales de provisión de puestos de trabajo.
- d) El personal funcionario que solicite el reingreso al servicio activo y no pueda obtenerlo, bien por falta de vacante dotada presupuestariamente propia de su cuerpo, escala o agrupación profesional sin requisito de titulación, bien porque existiendo dicha vacante no cumple los requisitos de acceso a la misma establecidos en la relación de puestos de trabajo, pasará a la situación de excedencia forzosa hasta que sea posible el reingreso al servicio activo con ocasión de vacante, salvo lo dispuesto en el artículo 141.5 y 149.4 de la citada Ley 11/2022.



63.

CON BASE EN EL ARTÍCULO 25.2 DEL DECRETO 19/2024, DE 22 DE FEBRERO, DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN EL SECTOR PÚBLICO VASCO, EL ÍNDICE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO SE DETERMINARÁ CON ARREGLO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

- a) $\text{Euskaldunes} + (\text{cuasi euskaldunes} / 2)$.
- b) $\text{Euskaldunes} / (\text{cuasi euskaldunes} \times 2)$.
- c) $\text{Euskaldunes} + (\text{cuasi euskaldunes} \times 2)$.
- d) $\text{Euskaldunes} \times (\text{cuasi euskaldunes} / 2)$.

64.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.2 DE LA LEY 1/1987, DE 27 DE MARZO, DE ELECCIONES PARA LAS JUNTAS GENERALES DE LOS TERRITORIOS DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA, UNA VEZ ATRIBUIDO EL NÚMERO ENTERO DE PERSONAS APODERADAS, PROCURADORAS, O PROCURADORAS-JUNTERAS QUE CORRESPONDA A CADA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL:

- a) El número sobrante se repartirá entre las distintas circunscripciones electorales, en función de su población.
- b) A efectos del reparto de los números sobrantes, cada territorio histórico será considerado como circunscripción electoral única.
- c) El número sobrante se repartirá en función de los mayores restos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

65.

CON BASE EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1/1987, DE 27 DE MARZO, DE ELECCIONES PARA LAS JUNTAS GENERALES DE LOS TERRITORIOS DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA, LOS GASTOS QUE ORIGINEN LAS ACTIVIDADES ELECTORALES SE SUBVENCIONARÁN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE CADA TERRITORIO HISTÓRICO Y DE ACUERDO CON UNA DE LAS SIGUIENTES REGLAS:

- a) Por cada persona Procuradora, Apoderada o Procuradora-Juntera electa, una cantidad fija equivalente al 40% de la subvención por escaño que se haya señalado en las últimas elecciones al Parlamento Vasco que se hubieran celebrado.
- b) Por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, la misma cantidad que se hubiese fijado para las elecciones al Parlamento Vasco.
- c) Por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, la misma cantidad que se hubiese fijado para las elecciones al Parlamento Vasco, siempre que, al menos, uno de sus miembros hubiera sido elegido persona Procuradora, Apoderada o Procuradora-Juntera.
- d) Por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, una cantidad que se determinará mediante la aplicación del sistema de mayores restos.



66.

CON BASE EN LO DISPUESTO EN LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, ¿TIENEN LOS AYUNTAMIENTOS DE BIZKAIA INICIATIVA NORMATIVA ANTE LAS JUNTAS GENERALES?

- a) Sí, y deberá ejercerse a través de EUDEL y con sujeción a lo previsto en el Capítulo II del Título IV de la citada Norma Foral 3/1987.
- b) Sí, de acuerdo con el artículo 8.1 d) de la citada Norma Foral 3/1987 y en los términos que se establezcan mediante Norma Foral.
- c) Sí, previa autorización al efecto del departamento de la Diputación Foral de Bizkaia a cuya competencia afecte el contenido de la iniciativa.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

67.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27.2 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LA DIPUTADA GENERAL (O EL DIPUTADO GENERAL) EJERCE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES COMO JEFA (O JEFE) DE LA ADMINISTRACIÓN FORAL:

- a) Publicar, ejecutar y hacer cumplir las disposiciones de las Juntas Generales.
- b) Dirigir la elaboración de proyectos de normas forales y coordinar el programa normativo de la Diputación Foral de Bizkaia.
- c) Firmar, expedir, publicar los decretos forales acordados por la Diputación Foral de Bizkaia.
- d) Nombrar y separar a las diputadas y diputados forales.



68.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36.2 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, EL CARGO DE DIPUTADA O DIPUTADO FORAL:

- a) Es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional o mercantil remunerada, salvo con labores de consultoría y asesoramiento, sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades en el sector público.
- b) Es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional o mercantil, incluso no remunerada, salvo con labores de consultoría y asesoramiento, sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades en el sector público.
- c) Es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional o mercantil, incluso no remunerada, salvo con la docencia y la investigación, sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades en el sector público.
- d) Es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional o mercantil remunerada, salvo con las actividades relacionadas en los artículos 69 y 70 de la citada Norma Foral 3/1987, sin perjuicio de la aplicación de la legislación sobre incompatibilidades en el sector público.

69.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LA DELEGACIÓN DE FACULTADES:

- a) Deberá realizarse mediante decreto foral, con carácter general, y mediante orden foral para los casos de subdelegación.
- b) Podrá revocarse previa autorización de la Diputación Foral de Bizkaia.
- c) Producirá sus efectos a partir de la fecha de su firma, excepto cuando tenga por objeto la delegación en actos oficiales.
- d) Supone que los actos adoptados por delegación se considerarán dictados por el órgano delegante y debe manifestarse que se actúa por delegación.

70.

CON BASE EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LAS DISPOSICIONES, ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS COMISIONES DELEGADAS:

- a) Ponen fin a la vía administrativa, al carecer de superior jerárquico.
- b) Han de ser objeto de recurso de alzada, con carácter previo a su eventual impugnación ante la jurisdicción que corresponda.
- c) Han de ser ratificadas por su órgano superior jerárquico, con carácter previo a su notificación y/o publicación.
- d) No pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición.



71.

DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA NORMA FORAL 3/1987, DE 13 DE FEBRERO, SOBRE ELECCIÓN, ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, LAS NORMAS FORALES:

- a) Irán firmadas por la presidenta o el presidente de las Juntas Generales y por la Diputada o el Diputado General y serán promulgadas por la diputada o el diputado foral competente por razón de la materia, en la forma prevista en el artículo 26.
- b) Irán firmadas por la presidenta o el presidente y el primer secretario (o primera secretaria) de las Juntas Generales y serán promulgadas por la Diputada o el Diputado General, en la forma prevista en el artículo 26.
- c) Irán firmadas y serán promulgadas por la Diputada o el Diputado General, en la forma prevista en el artículo 26.
- d) Irán firmadas por la Diputada o el Diputado General y serán promulgadas por la diputada o el diputado foral competente por razón de la materia, en la forma prevista en el artículo 26.

72.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 13/1994, DE 30 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN ARBITRAL, LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA:

- a) Versarán exclusivamente sobre la titularidad de la competencia debatida con ocasión de una disposición, resolución o acto del Gobierno Vasco o de una Diputación Foral. Por ello, las instituciones legitimadas para promover cuestiones de competencia no podrán incluir entre sus pretensiones otras cuestiones relativas al control de legalidad de los actos, acuerdos y normas reglamentarias que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa.
- b) Constituyen el procedimiento mediante el cual la Comisión Arbitral decide sobre la titularidad de las competencias autonómicas o forales que resulten controvertidas con ocasión de un proyecto o proposición de ley o de norma foral.
- c) Podrán plantearse por el Gobierno Vasco cuando éste hubiese requerido a una Diputación Foral para que ejercite las atribuciones que entienda de su competencia y hubiera sido desatendido declarándose incompetente el órgano requerido, o por la simple inactividad durante el plazo fijado en el mismo requerimiento, que no podrá ser inferior a un (1) mes.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



73.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO, EN LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS QUE SE OTORGUEN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO SE HARÁ CONSTAR LA VECINDAD CIVIL VASCA Y LA VECINDAD CIVIL LOCAL DEL OTORGANTE Y, CUANDO PUEDA AFECTAR A LAS DISPOSICIONES QUE SE OTORGUEN O SUS EFECTOS, TAMBIÉN EL RÉGIMEN DE BIENES QUE RIJA SU MATRIMONIO O PAREJA DE HECHO. EN CASO DE DUDA:

- a) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vecindad civil es la que corresponda al lugar en que la persona otorgante tenga su último domicilio.
- b) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vecindad civil es la que corresponda al lugar de nacimiento de la persona otorgante.
- c) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el régimen de bienes que rijan el matrimonio o pareja de hecho de la persona otorgante será el del lugar de celebración de dicho matrimonio o de la formalización de la situación de pareja de hecho, en todo caso.
- d) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el régimen de bienes es el de sociedad de gananciales si se trata de parejas de hecho.

74.

SEÑALE CUÁL DE ESTAS AFIRMACIONES ES INCORRECTA. CON BASE EN LO PREVISTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, DE 16 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES:

- a) Los poderes públicos vascos han de tener en cuenta de manera activa el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración y aplicación de las normas y de los planes, programas y otros instrumentos de formulación de políticas públicas, así como de los contratos, de los programas subvencionales y de los actos administrativos.
- b) Sin perjuicio de otras medidas que se consideren oportunas, las normas o actos administrativos que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión y promoción en el empleo público, incluidos los periodos de prácticas, deben incluir, entre otros aspectos, una cláusula por la que se garantice en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuadas.
- c) Salvo que objetivamente se justifique que el objeto del contrato no guarda relación con la igualdad de mujeres y hombres, los órganos de contratación incorporarán en los pliegos de contratación criterios de adjudicación para la igualdad de mujeres y hombres, cuya ponderación será al menos del 10% del total del baremo, en los contratos sujetos a regulación armonizada, y del 5% en el resto.
- d) Las bases o normas reguladoras de las subvenciones públicas, entre otras cuestiones, establecerán obligaciones en materia de igualdad de mujeres y hombres, más allá de la de realizar un uso no sexista en todo tipo de lenguaje e imágenes, así como las consecuencias derivadas del incumplimiento de las cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres.



75.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 13 DE LA NORMA FORAL 4/2018, DE 20 DE JUNIO, PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES CORRESPONDERÁ A ESTAS DOS PERSONAS:

- a) La Diputada o el Diputado General o la persona responsable, con cargo de directora o director general, del Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Foral de Bizkaia.
- b) La persona responsable, con cargo de directora o director general, del Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Foral de Bizkaia o quien ostente la presidencia del Grupo Técnico Interdepartamental.
- c) La diputada o el diputado foral del departamento al que este adscrito el Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres o la persona responsable, con cargo de directora o director general de éste.
- d) La Diputada o el Diputado General o la Diputada o el Diputado Foral responsable del departamento al que esté adscrito el Órgano para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

76.

SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18 DEL DECRETO FORAL 87/2021, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, EL INFORME DE EVALUACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO:

- a) Se formulará por la dirección general competente en materia de igualdad.
- b) Se formulará por el departamento promotor de la disposición normativa de que se trate.
- c) Se formulará por la unidad administrativa competente para la emisión del informe de legalidad.
- d) Se formulará por la diputada o el diputado foral competente en materia de igualdad, en el caso de proyectos de normas forales.



77.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO FORAL 87/2021, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, LA MEMORIA SOBRE EL TRÁMITE DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA:

- a) Se redactará en el plazo de quince (15) días naturales contados desde la fecha de finalización de la consulta y será publicada en el portal web de la Diputación Foral de Bizkaia.
- b) Se redactará en el plazo de quince (15) días hábiles contados desde la fecha de finalización de la consulta y será publicada en el portal web de la Diputación Foral de Bizkaia.
- c) Se redactará en el plazo de diez (10) días hábiles contados desde la fecha de finalización de la consulta y será publicada en el portal web de la Diputación Foral de Bizkaia.
- d) Se redactará en el plazo de un (1) mes, contado desde la fecha de finalización de la consulta y será publicada en el portal web de la Diputación Foral de Bizkaia.

78.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a) La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar y, en su caso, por el interés de demora, los recargos procedentes y las sanciones tributarias.
- b) Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con dicha norma foral formarán parte de la deuda tributaria.
- c) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o cuotas, a favor de la Hacienda Foral o de otros entes públicos, no integrarán la deuda tributaria.
- d) El recargo por declaración extemporánea y el interés de demora integrarán, en su caso, la deuda tributaria.



79

EL TÍTULO VII DE LA LEY 11/2022, DE 1 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO, REGULA LA CARRERA PROFESIONAL. SEÑALE CUÁL DE LAS AFIRMACIONES RESPECTO DE DICHA CARRERA ES INCORRECTA:

- a) La implantación de la carrera profesional vertical se llevará a cabo a través de la progresión de grados de desarrollo profesional. En circunstancias debidamente motivadas, podrá incluir la evaluación favorable de los méritos de la persona interesada.
- b) La carrera profesional es el conjunto planificado de oportunidades de mejora, de oportunidades de movilidad y de expectativas de progreso profesional regulado conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- c) La carrera profesional es un instrumento de gestión de personas en la administración pública con el fin de promover un desempeño eficaz, eficiente y productivo en los distintos puestos de trabajo.
- d) La carrera profesional horizontal consiste en la progresión en el grado de desarrollo profesional del personal funcionario de carrera sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo.

80

LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE FUNCIONES ESTÁ REGULADA EN EL ARTÍCULO 154 DE LA LEY 11/2022, DE 1 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO Y, AL RESPECTO, DICHO ARTÍCULO ESTABLECE QUE:

- a) Deberá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional como consecuencia de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario cuando, con carácter excepcional, así lo exija la protección del interés público.
- b) El tiempo de suspensión provisional durante la tramitación de un procedimiento judicial no podrá exceder de seis (6) meses, salvo que la demora hubiera sido imputable al personal funcionario expedientado.
- c) La suspensión provisional durante la tramitación de un expediente disciplinario será declarada por el órgano competente para su resolución.
- d) Si durante el tiempo de suspensión provisional del personal funcionario sometido a procedimiento judicial se decretara su prisión provisional u otras medidas que determinen la imposibilidad de desarrollar su trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo en que se extiendan dichas medidas.



PREGUNTAS DE RESERVA

81.

SEGÚN LA LEY 12/2002, DE 23 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA EL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO:

- a) Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por los Impuestos Especiales de Fabricación sobre Alcohol y Bebidas Derivadas, Productos Intermedios, Cerveza, Hidrocarburos, Labores del Tabaco y Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco, se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo del País Vasco para cada uno de estos impuestos.
- b) Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el impuesto especial sobre los envases de plástico reutilizables se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad contributiva y el índice de consumo del País Vasco.
- c) Con el objeto de perfeccionar la imputación de ingresos por el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero se establece un mecanismo de ajuste entre el índice de la capacidad contributiva y el índice de consumo del País Vasco.
- d) Si durante el período de vigencia anual del cupo, fijado con arreglo a la normativa precedente, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumiese competencias cuyo coste anual a nivel autonómico hubiese sido incluido dentro de las cargas del Estado que sirvieron de base para la determinación de la cuantía provisional del cupo, se procederá a reducir dicho coste anual proporcionalmente a la parte del año en que el País Vasco hubiera asumido tales competencias y, en consecuencia, el cupo en la cuantía que proceda.



82.

EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO ESTABLECE QUE:

- a) Los actos de disposición de bienes troncales realizados inter vivos a título oneroso y a favor de extraños o de parientes que no pertenezcan a la línea preferente para su adquisición, podrán ser anulados a instancias de los parientes tronqueros en el plazo de caducidad de cuatro (4) años contados, en todo caso, desde que las personas legitimadas tuvieran conocimiento del acto de disposición.
- b) Los actos de disposición de bienes troncales realizados inter vivos a título gratuito y a favor de extraños o de parientes que no pertenezcan a la línea preferente para su adquisición, podrán ser anulados a instancias de los parientes tronqueros en el plazo de caducidad de cuatro (4) años contados desde que las personas legitimadas tuvieran conocimiento del acto de disposición y, en todo caso, desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- c) Los actos de disposición de bienes troncales realizados inter vivos a título oneroso y a favor de extraños o de parientes que no pertenezcan a la línea preferente para su adquisición, podrán ser anulados a instancias de los parientes tronqueros en el plazo de caducidad de cuatro (4) años contados desde que las personas legitimadas tuvieran conocimiento del acto de disposición y, en todo caso, desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- d) Los actos de disposición de bienes troncales realizados inter vivos a título oneroso y a favor de extraños o de parientes que no pertenezcan a la línea preferente para su adquisición, podrán ser anulados a instancias de los parientes tronqueros en el plazo de caducidad de seis (6) años contados desde que las personas legitimadas tuvieran conocimiento del acto de disposición y, en todo caso, desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.

83.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 2.5 DE LA NORMA FORAL 1/2016, DE 17 DE FEBRERO, DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES:

- a) Estarán sujetas a las obligaciones de transparencia-publicidad activa y, en todo caso, a suministrar información al sector público cuando así sean requeridas, cuando desarrollen su actividad en el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia y sean perceptoras de subvenciones sufragadas con cargo a fondos públicos propios del sector público foral o de cualquiera de las entidades del sector público foral de Bizkaia.
- b) Estarán sujetas a las obligaciones de transparencia-publicidad activa y, en todo caso, a suministrar información al sector público cuando así sean requeridas, respecto de la actividad que desarrollen en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia.
- c) Estarán exentas de las disposiciones recogidas en la citada norma foral, toda vez que lo relativo a la transparencia de este tipo de organizaciones ha de regirse exclusivamente por su normativa específica.
- d) Estarán sujetas a las obligaciones de transparencia-publicidad activa y, en todo caso, a suministrar información al sector público cuando así sean requeridas, cuando perciban subvenciones de la Diputación Foral de Bizkaia cuyo importe exceda de 50.000 euros o cuando el 30 por ciento del total de sus ingresos anuales tengan el carácter de ayuda o subvención pública foral, siempre que alcancen como mínimo 5.000 euros.



84.

SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA NORMA FORAL 2/2005, DE 10 DE MARZO, GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA:

- a) En caso de concurso del obligado tributario, no podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la condición de créditos concursales.
- b) La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora.
- c) Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo podrán presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados.
- d) Podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

85.

SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA: QUEDAN EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

- a) Los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
- b) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
- c) La relación de servicio de los funcionarios públicos.
- d) Los servicios de desarrollo experimental, en todo caso.



86.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 5/2015, DE 25 DE JUNIO, DE DERECHO CIVIL VASCO, SALVO DISPOSICIÓN EN CONTRARIO DE LA PERSONA TESTADORA:

- a) La persona instituida a título particular como sucesora en un patrimonio familiar o profesional, cuyo valor sea superior a dos tercios ($2/3$) de la herencia, será tenida, a todos los efectos, como heredera universal. Si fuera heredera forzosa, la institución deberá imputarse a la legítima, si la persona testadora no ha dispuesto lo contrario.
- b) La persona instituida a título particular como sucesora en un patrimonio familiar, cuyo valor sea superior a dos tercios ($2/3$) de la herencia, será tenida, a todos los efectos, como heredera universal. Si fuera heredera forzosa, la institución deberá imputarse a la legítima si la persona testadora no ha dispuesto lo contrario.
- c) La persona instituida a título particular como sucesora en un patrimonio familiar o profesional, cuyo valor sea superior a tres cuartos ($3/4$) de la herencia, será tenida, a todos los efectos, como heredera forzosa. Si fuera heredera universal, la institución deberá imputarse a la legítima si la persona testadora no ha dispuesto lo contrario.
- d) La persona instituida a título particular como sucesora en un patrimonio familiar o profesional, cuyo valor sea superior a las tres cuartas ($3/4$) partes de la herencia, será tenida, a todos los efectos, como heredera universal. Si fuera heredera forzosa, la institución se imputará a la legítima, si la persona testadora no ha dispuesto lo contrario.

87.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 13/1994, DE 30 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULA LA COMISIÓN ARBITRAL:

- a) La Comisión Arbitral podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento y previa audiencia de las personas comparecidas en el procedimiento, disponer la acumulación de aquellas cuestiones o conflictos de competencia que procedan de la misma administración foral. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez (10) días.
- b) La Comisión Arbitral podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento y previa audiencia de las personas comparecidas en el procedimiento, disponer la acumulación de aquellas cuestiones o conflictos de competencia que en razón de su conexión justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de diez (10) días.
- c) La Comisión Arbitral podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento y previa audiencia de las personas comparecidas en el procedimiento, disponer la acumulación de aquellas cuestiones o conflictos de competencia que en razón de su conexión justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo que no exceda de quince (15) días.
- d) La Comisión Arbitral podrá, a instancia de parte o de oficio, en cualquier momento y previa audiencia de las personas comparecidas en el procedimiento, disponer la acumulación de aquellas cuestiones o conflictos de competencia que en razón de su conexión justifiquen la unidad de tramitación y decisión. La audiencia se hará por plazo de quince (15) días.



88.

CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 68 Y 69 DE LA LEY 11/2022, DE 1 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO, EN RELACIÓN CON LA PENA PRINCIPAL O ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA:

- a) Produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
- b) Produce la pérdida de la condición de personal funcionario desde la fecha en que haya tenido lugar la notificación de la sentencia que la imponga.
- c) Produce la pérdida de la condición de personal funcionario respecto de todos los empleos o cargos que tuviere la persona a quien se impone la pena.
- d) Una vez desaparecida la causa objetiva que motivó la pena, el personal interesado podrá solicitar la rehabilitación de su condición de personal funcionario, que le será concedida.

89.

SEGÚN DETERMINA EL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 11/2022, DE 1 DE DICIEMBRE, DE EMPLEO PÚBLICO VASCO, ES UN DERECHO INDIVIDUAL EJERCIDO COLECTIVAMENTE DEL PERSONAL FUNCIONARIO:

- a) El derecho a la libre asociación profesional.
- b) El derecho al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso.
- c) El derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

90.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA NORMA FORAL 1/2011, DE 24 DE MARZO, DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, EN RELACIÓN CON LA CUOTA DEVENGADA POR LOS ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS:

- a) A los documentos notariales, mercantiles y administrativos se les aplicará una cuota gradual y una cuota fija.
- b) Los documentos notariales, mercantiles y administrativos se expedirán en papel timbrado.
- c) La cuota gradual en el caso de los documentos administrativos sujetos y no exentos del impuesto será del 0,5 por 100.
- d) En el caso de los documentos notariales la cuota fija será de 0,5 euros por folio.